

공인회계사윤리기준 개정 공개초안 2026년 9월

공인회계사윤리기준 개정개요

의견 조회 기간: 2026년 10월 1일까지

공인회계사윤리기준 개정개요

목차

I. 개요	3
II. 개정 배경	3
III. 국제윤리기준의 도입	4
III.1 도입대상 국제윤리기준	4
III.2 윤리기준 개정원칙	5
III.3 윤리기준의 구성과 체계	6
IV. 주요 개정사항	8
IV.1 제 1 부 윤리기준의 준수, 윤리강령 및 개념체계	8
IV.2 제 2 부 비개업공인회계사	10
IV.3 제 3 부 개업공인회계사	12
IV.4a 제 4A 부 감사와 검토업무에 대한 독립성	16
IV.4b 제 4B 부 감사 및 검토업무 외의 인증업무에 대한 독립성	36
IV.5 국내의 제도적 특수성 및 법규와의 정합성 등을 고려하여 국제윤리기준을 변형(modification)한 사항	37
IV.6 용어(번역)의 변경 사항	42
V. 시행일	43
VI. 향후 일정	44
VII. 의견요청	44

I. 개요

1. 한국공인회계사회 윤리기준위원회(위원장: 전규안, 이하 '기준위원회')는 2026년 8월 27일 공인회계사윤리기준 '국제윤리기준 도입을 위한 공인회계사 윤리기준 개정 공개초안'(이하 '공개초안')을 의결하였다.
2. 이 개정개요는 공인회계사윤리기준 개정 배경과 공개초안의 주요 내용을 설명한다. 그리고 이 공개초안에 대한 이해관계자의 의견을 요청한다.

II. 개정 배경

3. 공인회계사의 윤리와 독립성은 감사 및 인증업무를 비롯한 공인회계사의 직무에 대한 사회적 신뢰를 뒷받침하는 핵심 요소이다. 공인회계사가 높은 수준의 윤리와 독립성을 유지하는 것은 투자자와 이해관계자의 신뢰를 확보하고 자본시장의 투명성과 건전성을 제고하며, 공익을 보호하기 위한 기본적인 토대가 된다.
4. 최근 자본시장과 경제환경의 변화, 기술의 급속한 발전에 따라 공인회계사가 수행하는 직무의 범위와 내용도 지속적으로 변화, 확대되고 있다. 이에 따라 공인회계사가 직면하는 윤리적 문제와 독립성에 대한 위협도 더욱 다양하고 복잡해지고 있으며, 공인회계사의 윤리에 대한 사회적 기대와 책임 또한 높아지고 있다. 이러한 환경 변화에 적절히 대응하고 공인회계사가 모든 상황에서 일관되게 윤리적인 판단과 행동을 할 수 있도록 하기 위해서는 공인회계사윤리기준 역시 지속적으로 발전될 필요가 있다.
5. 이러한 변화와 사회적 요구에 대응하여 국제윤리기준위원회(International Ethics Standards Board for Accountants)는 국제윤리기준을 지속적으로 개정하여 왔다. 2018년에는 국제윤리기준의 체계와 구조를 전면적으로 개편하여 윤리원칙과 독립성 요구사항을 보다 명확하고 체계적으로 정비하였다. 이후 공익실체(Public Interest Entity)에 대한 독립성 요구사항을 강화하고, 그룹감사에 적용되는 독립성 기준을 신설하는 등 감사환경의 변화에 대응하여 독립성 기준을 지속적으로 강화하였다. 또한 공인회계사가 업무 수행 과정에서 소속 조직이나 의뢰인의 법규 위반 사실을 알게 된 경우 이에 적절히 대응하도록 하는 규정을 마련하는 등 공인회계사의 공익적 역할과 사회적 책임에 대해 높아진 기대를 국제윤리기준에 지속적으로 반영해 왔다.

6. 반면 우리나라 「공인회계사윤리기준」(이하 “윤리기준”)은 국제윤리기준위원회가 2005년에 제정한 국제윤리기준을 기초로 마련된 이후 국제윤리기준의 최근 개정 사항을 충분히 반영하지 못하고 있어, 국제윤리기준과의 차이가 점차 확대되고 있다.
7. 이번 윤리기준 개정은 국제윤리기준을 도입하여 우리나라 윤리기준의 국제적 정합성을 제고하는 것을 목적으로 한다. 국제윤리기준과의 정합성을 확보하는 것은 단순히 우리나라 공인회계사의 업무품질을 향상시키는 것뿐만 아니라 우리나라 회계제도와 기업의 재무정보에 대한 국제적 신뢰성을 높이는 데에도 기여할 수 있다.
8. 그러나 이번 개정은 국제윤리기준을 단순히 그대로 번역하여 도입하는 것을 목적으로 하지 않는다. 우리나라의 제도적 특수성과 「공인회계사법」, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(“외부감사법”) 등 관련 법령과의 정합성을 고려하여 국내의 실무환경 및 제도와 조화를 이루도록 하는 것을 기본원칙으로 하였다.
9. 이에 따라 기준위원회는 국제윤리기준의 취지를 최대한 유지하면서도 국내 법령에서 이미 규율하고 있는 사항이나 우리나라의 제도적·실무적 특성을 고려할 필요가 있는 사항은 국내 실정에 맞게 반영하는 방안을 검토하였다. 그 결과 공개초안은 국제윤리기준의 최근 개정사항을 반영하는 한편, 국내 실무환경에서의 적용 가능성과 수용 가능성을 고려하여 마련되었다.
10. 이 공개초안을 통해 윤리기준 개정안에 대한 회계법인, 공인회계사, 기업, 감독기관, 학계 및 기타 이해관계자로부터 폭넓은 의견을 수렴하고, 이를 바탕으로 우리나라 회계환경에 적합하면서도 국제적으로 정합성을 갖춘 윤리기준을 마련하고자 한다.

Ⅲ. 국제윤리기준의 도입

Ⅲ.1 도입대상 국제윤리기준

11. 이번 윤리기준 개정은 우리나라 공인회계사윤리기준의 국제적 정합성을 제고하기 위하여 국제윤리기준위원회가 제정한 국제윤리기준을 국내에 도입하는 것을 일차적인 개정 목표로 하였다.
12. 구체적으로 이번 개정에서는 2023년에 시행되고 있는 버전의 국제윤리기준을 도입대상으로 하되, 공익실체(Public Interest Entity)의 구체적인 범주지정에 관한 개

정사항(2022.4월 개정, 2024.12월 시행)을 추가로 반영하여 개정하기로 하였다. 공익실체에 대해서는 일반 감사의뢰인보다 강화된 독립성 요구사항이 적용되므로, 공익실체의 범주를 명확히 하는 국제윤리기준의 개정사항을 동시에 도입함으로써 감사인 간 실무적용상 불일치를 최소화할 필요가 있다는 점을 고려한 것이다.

13. 한편, 윤리기준 개정은 국제윤리기준의 모든 최신 개정사항을 일시에 도입하기보다는 단계적으로 국제윤리기준과의 정합성을 확보하는 방식으로 추진할 계획이다. 최근 인공지능 등 새로운 기술의 활용에 따라 공인회계사의 업무수행 방식이 변화하고, 지속가능성 인증과 같은 새로운 업무영역이 확대됨에 따라 기존의 업무환경에서는 충분히 고려되지 않았던 새로운 윤리적 이슈가 발생하고 있다. 이에 따라 기술(Technology), 세무계획(Tax Planning), 외부전문가 활용, 지속가능성 윤리기준 등 이번 개정의 기준시점 이후에 이루어진 국제윤리기준의 개정사항에 대해서는 관련된 직무수행 환경 변화, 해외의 적용사례, 국내 실무에 미치는 영향 등을 충분히 검토하여 단계적인 도입을 추진할 예정이다.

Ⅲ.2 윤리기준 개정원칙

14. 기준위원회는 국제윤리기준을 국내에 도입하는 과정에서 국제적 정합성을 확보하는 동시에, 우리나라의 법률 및 제도와 조화와 실무 적용가능성 등을 함께 고려할 필요가 있다고 판단하였다. 이에 따라 다음의 원칙에 따라 공개초안을 마련하였다.
 - 첫째, 국제윤리기준의 체계와 내용을 충실하게 도입하는 것을 원칙으로 하였다. 이번 개정의 주된 목적이 국내 윤리기준의 국제적 정합성을 확보하는 데 있으므로, 특별한 사유가 없다면 국제윤리기준의 체계와 내용을 공개초안에 충실하게 반영하였다.
 - 둘째, 우리나라의 제도적 특수성을 고려하였다. 각 국가의 법률·제도 및 업무환경에는 차이가 있을 수 있으므로, 국제윤리기준을 그대로 도입할 경우 국내 제도와 환경에 부합하지 않아 의도치 않은 결과가 발생할 가능성이 큰 사항은 별도로 도입방안을 검토하였다.
 - 셋째, 국내 법규와의 상충으로 인한 실무상 혼란과 불필요한 복잡성을 최소화하였다. 우리나라는 윤리기준뿐만 아니라 「공인회계사법」, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 등에서도 공인회계사와 감사인의 독립성을 엄격하게 규율하고 있다. 이에 국제윤리기준과 국내 법규를 동시에 적용하는 것이 실

무적으로 지나치게 복잡하고, 국내 법규만으로도 국제윤리기준이 의도하는 독립성 수준을 충분히 달성할 수 있다고 판단되는 경우에는 윤리기준의 기본적인 취지를 훼손하지 않는 범위에서 국내 법규와의 정합성을 고려하여 수정 도입하거나 일부 규정을 도입범위에서 제외하였다.

- 넷째, 번역의 정확성과 관련 기준 간 용어의 일관성을 확보하였다. 국제윤리기준의 의미가 번역과정에서 달라지지 않도록 원문에 충실한 번역을 원칙으로 하면서, 회계감사기준 및 품질관리기준 등 관련 전문직 기준에서 사용되는 용어와의 일관성을 고려하였다. 현행 윤리기준에서 사용하던 용어는 가능한 유지하되, 원문의 의미를 충분히 전달하지 못하거나 오해의 가능성이 있는 표현은 재검토하였다.

15. 이러한 개정원칙에 따라 공개초안은 국제윤리기준을 최대한 충실하게 도입하면서도, 국내 법률·제도와와의 정합성 및 실무 적용가능성을 확보하는 것을 목표로 하였다. 따라서 일부 사항은 국제윤리기준을 그대로 도입하지 않고 국내 상황에 맞게 수정하거나 도입범위에서 제외하였으며, 이러한 주요 변형사항과 이유는 이하에서 별도로 설명한다.

Ⅲ.3 윤리기준의 구성과 체계

16. 앞서 언급하였듯이 공개초안은 현행 국제윤리기준의 형식적 구성과 체계를 그대로 따른다. 이에 따라 공개초안에는 현행 윤리기준 대비 다음과 같은 형식적 변화가 있다.

17. 윤리기준 이용가이드 신설

윤리기준의 목적, 구성 및 적용방법을 설명하는 「윤리기준 이용가이드」를 신설하여 이용자가 기준의 구조와 적용방법을 쉽게 이해할 수 있도록 하였다.

18. 윤리기준의 구성

- 공개초안은 국제윤리기준의 체계에 따라 제1부부터 제4부까지로 구성된다. 제1부에는 모든 공인회계사에게 공통적으로 적용되는 윤리강령 등 윤리원칙과 개념체계를, 제2부와 제3부에는 각각 비개업공인회계사와 개업공인회계사에게 적용되는 요구사항과 지침을 규정한다.
- 현행 윤리기준 중 독립성 규정은 제2부(개업공인회계사)에 포함되어 있다. 그러나 공개초안은 독립성기준을 별도로 분리하여, 신설된 제4A부 「감사와

검토업무에 대한 독립성」과 제4B부 「감사와 검토업무 외의 인증업무에 대한 독립성」에 구분하여 규정한다. 이를 통해 인증업무의 성격에 따라 적용되는 독립성 요구사항을 명확히 구분하는 한편, 독립성이 윤리강령과 함께 공인회계사가 준수하여야 할 윤리기준의 핵심적인 요소라는 점을 강조한다.

현행	공개초안
윤리기준 전문	윤리기준이용가이드
제1부 일반 사항	제1부 윤리기준의 준수, 윤리강령 및 개념체계
제3부 비개업공인회계사	제2부 비개업공인회계사
제2부 개업공인회계사 (200-280)	제3부 개업공인회계사
제2부 개업공인회계사 중 독립성 섹션(290)	제4부 독립성기준
	제4A부 감사와 검토업무에 대한 독립성
	제4B부 감사와 검토업무 외의 인증업무에 대한 독립성

19. 각 섹션(section)의 구성 및 기술체계

공개초안은 2018년에 전면 개편된 국제윤리기준의 체계와 기술방식을 따른다. 이에 따라 각 부의 하위 섹션을 개요(Introduction)와 요구사항 및 적용지침(Requirements and Application Material)으로 구성한다. 이를 통해 윤리기준의 가독성과 이해가능성을 높이고, 이용자가 요구사항과 적용지침을 보다 쉽게 구분하여 적용할 수 있도록 하였다.

- 개요(Introduction): 해당 섹션이 다루는 윤리강령 훼손위험의 유형, 적용되는 상황 등을 설명함
- 요구사항 및 적용지침(Requirements and Application Material)
 - 요구사항 문단(문단 번호 앞에 "R" 표기): 윤리강령을 준수(또는 윤리강령 준수 위험을 제거하거나 수용가능한 수준으로 감소)하기 위해 반드시 준수하여야 하는 요구사항을 규정한다.
 - 적용지침 문단 (문단 번호 뒤에 "A" 표기): 요구사항의 적용을 지원하고, 개념체계(conceptual framework)를 적용하는데 도움이 되는 지침과 설명을 제공한다.

20. 윤리기준 내 관련 법규 참조 규정의 삭제

- 현행 윤리기준은 법규가 윤리기준과 상이한 경우 공인회계사가 이러한 차이를 이해하고 법규와 윤리기준을 준수할 수 있도록 관련된 각 문단의 단서에 윤리기준과 상이한 법규의 내용을 참조목적으로 기술하고 있다.
- 그러나 관련 법규를 윤리기준에 모두 반영하는 것은 완전성을 담보하기 어렵고 기준을 지나치게 복잡하게 할 수 있으며, 법규의 제·개정에 따라 윤리기준도 지속적으로 수정해야 하는 부담이 있다. 또한 법규와 윤리기준 간 용어와 규율 목적 등의 차이로 인해 해석상 혼란이 발생하거나, 참고 목적으로 제시된 법규가 윤리기준 자체의 규정으로 오인될 우려도 있다.
- 기준위원회 심의 과정에서 이러한 문제점을 고려하여, 개정된 윤리기준에서는 윤리기준 내에 관련 법규를 직접 언급하는 대신 필요한 경우 별도의 교육자료 등을 통해 이를 설명하기로 하였다.
- 이에 따라 공개초안에서는 윤리기준의 요구사항을 규정하기 위하여 필요한 경우를 제외하고는 관련 법규와의 차이를 윤리기준에 직접 기술하지 않는 것을 원칙으로 하였다.

IV. 주요 개정사항

IV.1 제1부 윤리기준의 준수, 윤리강령 및 개념체계

21. 윤리기준 위반에 관한 규정의 개정 (문단 R100.8 - 100.8 A1)

[주요 내용]

- 현행 윤리기준은 고의성이 없는 위반의 경우 이를 즉시 시정하고 필요한 안전장치를 적용하면 윤리기준을 준수한 것으로 본다.
- 그러나 공개초안은 윤리기준 위반을 식별한 경우 공인회계사가 취해야 할 대응절차를 개념체계의 원칙적인 관점에서 규정하였다.
- 구체적으로 공인회계사는 윤리기준 위반을 식별한 경우 위반의 성격과 심각성 및 윤리기준 준수 능력에 미치는 영향을 평가하고, 위반의 결과를 해소하기 위한 적절한 조치를 취해야 하며, 필요한 경우 위반의 영향을 받는 당사자, 한국공인회계사회 또는 감독기구 등에 보고할 필요성을 판단하여야 한다.

[개정취지]

- 이 개정사항은 윤리기준 위반 여부를 고의성 유무에 따라 판단하는 방식이 아니라 위반의 성격과 심각성에 비례하여 적절한 대응을 요구하는 원칙 중심의 체계로 전환한 것이다. 이를 통해 윤리기준의 개념체계에 부합하는 대응체계를 마련하고 공익 보호를 강화하고자 하였다.
- 기준위원회 심의과정에서 이러한 기준의 개정이 사소하거나 비고의적인 모든 위반을 일률적으로 중대한 윤리기준 위반으로 취급하려는 취지가 아니라, 개념체계에 따라 위반의 심각성과 윤리강령 준수 능력에 미치는 영향을 평가하고 그 결과에 비례하여 대응하도록 하는 것이라는 논의가 있었다.

22. 국제윤리기준에 없는 우리나라 고유의 규정 삭제

[주요 내용]

- 현행 윤리기준 문단 150.3의 업무위축 강요와 부당한 직무상의 경쟁 등을 금지하는 규정은 국제윤리기준에 없는 우리나라 고유의 규정이다.
- 이는 한국공인회계사회 내규 「감사인 등의 조직 및 운영 등에 관한 규정」¹에 규정된 사항으로서, 현행 윤리기준은 공인회계사의 직업윤리와 공정한 업무수임을 강조하기 위하여 이를 요약·반복하여 규정하고 있었다.
- 공개초안에서는 윤리기준의 국제적 정합성 제고를 위해 국제윤리기준을 원문 그대로 도입한다는 개정원칙에 따라 해당 규정을 삭제하였다.

[개정취지]

- 기준위원회는 국제윤리기준과의 정합성을 높이기 위해 윤리기준이 국제윤리기준의 내용과 형식에 충실하도록 하는 것을 고려하였다. 또한 기준위원회는 다른 내규가 이미 동일한 사항을 더 상세하고 충실하게 규율하고 있으므로, 윤리기준에서 이를 요약·중복하여 규정할 필요성이 낮음을 고려하였다.
- 다만, 해당 규정이 윤리기준에서 삭제되더라도 업무위축 강요 및 부당한 직무상의 경쟁 등의 행위는 한국공인회계사회 내규에 따라 계속 금지되므로 실질적인 규율 내용에는 변동이 없다.

¹ 「감사인 등의 조직 및 운영 등에 관한 규정」 제6조

IV.2 제2부 비개업공인회계사

23. 비개업공인회계사의 260 법규위반에 대한 대응(Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations) (신설)

[주요 내용]

- 공개초안은 비개업공인회계사가 업무 수행 과정에서 소속조직 내의 법규 위반 또는 법규 위반이 의심되는 사실(Non-Compliance with Laws and Regulations, NOCLAR)을 알게 된 경우 이에 적절하게 대응하도록 하는 규정을 신설하였다. 법규위반(NOCLAR)에 대한 대응 규정은 재무제표에 영향을 미치는 법규뿐만 아니라, 부정, 부패, 뇌물, 자금세탁, 증권거래, 조세, 정보보호 및 환경보호 등 기업의 운영과 지속가능성에 중대한 영향을 미치는 법규 위반에도 적용된다.
- 비개업공인회계사는 법규 위반 또는 법규 위반이 의심되는 사실을 인지한 경우 해당 사안의 성격과 심각성을 고려하여 상급자 또는 지배기구와 적절히 논의하고, 법규 위반의 예방·시정 및 재발 방지를 위한 조치를 검토하여야 한다.
- 특히, 고위직 비개업공인회계사에게는 상급자 및 지배기구의 대응 적절성을 평가하고, 위반을 시정하기 위한 조치 강구, 감독당국과 감사인에 보고하는 등 공익보호를 위한 추가적인 조치의 필요성 여부를 판단하도록 하였다. 이는 고위직 비개업공인회계사가 가진 역할과 권한에 비례하여 사회적으로 기대되는 책임이행을 강조한 것이다. 260 법규위반(NOCLAR)에 대한 대응의 주요 요구사항 등을 요약하면 다음과 같다.

구분	고위직 비개업공인회계사	일반 비개업공인회계사
내부 논의 및 보고	직속 상급자와 논의해야 함. 상급자가 관여된 경우 차상위 상급자와 논의해야 함 (R260.13)	직속 상급자에게 알려 적절한 조치를 취할 수 있도록 해야 함. 상급자가 관여된 경우 차상위 상급자에게 알려야 함 (R260.25)
추가적인 대응 의무	다음 조치를 취해야 함 (R260.14) - 지배기구와 커뮤니케이션 - 법규위반의 결과를 바로잡거나 완화 - 재발 위험 감소 및 위반 실행 저지 조치 강구	명시적 요구사항 없음

구분	고위직 비개업공인회계사	일반 비개업공인회계사
	- 관계당국에 보고하는 것을 포함하여 관련 법규 준수	
대응 적절성 평가	상급자 및 지배기구의 대응 조치의 적절성을 평가해야 함 (R260.16)	명시적 요구사항 없음
추가 조치 결정	상급자 및 지배기구의 대응 조치를 고려하여 공익에 부합하도록 추가 조치가 필요한지 결정해야 함 (R260.17)	명시적 요구사항 없음
관계 당국 공개	- 사안을 관계 당국에 공개하는 것이 적절한 행동이라고 결정하는 경우 공개 허용 (R260.21) - 임박한 위반행위의 경우, 즉시 공개할지를 결정 (R260.22)	이례적인 상황에서 특정 사안을 관계 당국에 공개하는 것이 적절한 조치라고 결정하는 경우 공개 (R260.26)
외부 감사인 공개	소속조직의 외부감사인(있는 경우)에게 해당 사안을 공개할 필요가 있는지 결정해야 함 (R260.15)	명시적 요구사항 없음
문서화 (권장사항)	사안의 내용, 상급자 및 지배기구와의 논의, 대응 조치 및 의사결정, 문단 R260.17에서 요구하는 책임 이행과 그에 만족하는 근거 등 문서화 (문단 260.23 A1)	논의 결과 및 상급자의 대응, 판단, 의사결정 등 문서화 (문단 260.27 A1)

[개정취지]

- 이 개정사항은 기업, 공공부문 및 그 밖의 조직에 소속되어 근무하는 비개업 공인회계사가 업무 수행 과정에서 소속 조직의 경영진 등에 의한 법규 위반 사실을 알게 된 경우 공익의 관점에서 적절히 대응할 수 있도록 하기 위한 것이다.
- 이를 통해 공인회계사의 역할과 책임을 명확히 하고, 공인회계사 전문직에 요구되는 사회적 책임 이행과 공익 보호를 강화하고자 하였다.

IV.3 제3부 개업공인회계사

24. 325 업무품질검토자 및 기타 적절한 검토자의 객관성 (신설)

[주요 내용]

- 공개초안은 업무품질검토자(Engagement Quality Review, EQR)와 윤리기준에 따라 안전장치로 수행되는 적절한 업무검토자의 객관성(Objectivity) 확보에 관한 사항을 규정한다.
- 공개초안은 업무품질검토자(EQR) 등의 객관성에 위협이 발생할 수 있는 상황과 그에 대한 평가 및 대응방법을 제시하고, 자기검토위험을 방지하기 위하여 해당 업무를 수행하던 개인을 업무품질검토자로 선임하기 전에 충분한 유예기간을 두도록 하는 등의 지침을 제시한다(업무수행이사가 업무품질검토자가 되기 위해서는 품질관리기준서 2에 따라 2년의 업무제한기간 준수가 필요함을 설명).

[개정취지]

- 이 개정사항은 윤리기준에서 그 동안 다루지 않았던 업무품질검토의 객관성이 확보되도록 하여, 개정 품질관리기준에 따른 업무품질검토의 효과성은 물론 윤리기준에 따라 이행하는 안전장치의 실효성을 제고하기 위한 것이다.

25. 알선수수료(Referral Fees or Commissions) 관련 규정 개정 (문단 330.5 A1 - 330.5 A2)

[주요 내용]

- 현행 윤리기준은 “Referral Fees or Commissions”를 “알선수수료”로 번역하고, 알선수수료의 지급 및 수령을 전면적으로 금지한다. 이는 감사업무의 위탁과 공정한 외부감사 수행을 저해하는 알선행위를 금지하는 한국공인회계사회 내규 「감사인 등의 조직 및 운영 등에 관한 규정」 등²을 윤리기준에도 반영한 것이다. 이러한 현행 윤리기준은 “Referral Fees or Commissions”를 무조건 금지하지 않고 안전장치 적용을 허용하는 종전의 국제윤리기준과는 차이가 있었다.
- 국제윤리기준에서 사용되는 “Referral Fees or Commissions”는 의뢰인이나 업

² 「감사인 등의 조직 및 운영 등에 관한 규정」 제7조 및 「공인회계사 외부감사 행동강령 규정」 제6조 등

무를 소개하거나 추천하는 데 대한 대가를 의미하는 것으로, 그 자체가 부정하거나 금지되는 행위를 전제로 하는 개념은 아니다. 반면, 우리나라에서 '알선'이라는 용어는 부정한 목적의 적극적인 주선 또는 개입 등 부정적인 의미로 이해될 가능성이 높다.

- 이에 따라 공개초안에서는 국제윤리기준 원문과 그 취지를 정확하게 반영하기 위하여 "Referral Fees or Commissions"를 "소개수수료"로 번역하고, "소개수수료"의 지급 또는 수령으로 발생하는 윤리적 위협에 대해서는 적절한 안전장치를 적용할 수 있도록 하였다.
- 다만, 기준위원회는 감사 및 인증업무는 그 업무결과를 이용하는 다수의 이해관계자에게 영향을 미치는 등 공공성이 높은 직무로서, 업무를 수행하는 공인회계사의 윤리강령 준수에 대한 이해관계자의 신뢰가 특히 중요하다고 판단하였다. 이에 따라 감사 및 인증업무와 관련한 소개수수료의 지급 또는 수령으로 인해 발생하는 윤리강령 훼손위험을 수용가능한 수준으로 감소시킬 수 있는 안전장치가 존재하지 않으므로, 감사 및 인증업무와 관련하여 소개수수료를 지급하거나 수령해서는 아니 된다고 규정하였다.

[개정취지]

- 이 개정사항은 국제윤리기준에서 사용하는 용어의 의미와 규정의 취지를 보다 정확하게 반영하여 국제윤리기준과의 정합성을 제고하는 한편, 공공성이 높고 이해관계자로부터의 신뢰가 특히 중요한 감사 및 인증업무에 대해서는 소개수수료의 지급과 수령을 금지함으로써 공익보호를 강화하고 해당 직무를 수행하는 공인회계사에 대한 신뢰를 제고하고자 하였다.
- 기준위원회는 이와 관련하여 이해관계자로부터 구체적인 의견을 요청하고자 한다. (VI. 의견요청 62. ① 참조)

26. **개업공인회계사의 360 법규위반에 대한 대응(Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations)** (신설)

[주요 내용]

- 공개초안은 업무 수행 과정에서 개업공인회계사가 의뢰인의 법규 위반 또는 법규 위반이 의심되는 사실을 알게 된 경우 이를 적절하게 대응하도록 하기 위하여 법규위반(NOCLAR)에 대한 대응규정을 신설하였다.
- 이 규정은 재무제표에 중요한 영향을 미치는 법규뿐만 아니라 사업의 운영

및 지속에 중대한 영향을 미치는 부정, 부패, 뇌물, 자금세탁, 환경보호 및 공중보건·안전 관련 법규 등을 적용대상으로 한다.

- 공개초안은 개업공인회계사가 의뢰인의 법규 위반 사실을 인지한 경우 경영진 및 지배기구와의 논의, 위반행위의 시정 및 예방을 위한 조치 권고, 대응의 적정성 평가 및 공익에 부합하는 추가 조치의 필요성 판단 등 단계적인 대응절차를 제시한다. 360 법규위반(NOCLAR)에 대한 대응규정의 주요 요구사항 등을 요약하면 다음과 같다.

구분	감사업무 수행 공인회계사	비감사업무 수행 공인회계사
내부 논의 (경영진)	적절한 지위의 경영진과 논의해야 함 (R360.11)	적절한 지위의 경영진과 논의해야 함 (R360.30)
내부 논의 (지배기구)	경영진이 관여되어 있다고 믿는 경우, 지배기구와 논의해야 함 (R360.12)	지배기구에 접근할 수 있다면, 지배기구와 논의해야 함 (R360.30)
조치 조언 의무	경영진 및 지배기구가 법규위반의 결과를 바로잡고/완화하며, 위반 실행을 억제하고, 관계 당국에 공개하는 등의 적절한 조치를 이행하도록 조언해야 함 (R360.13)	명시적 요구사항 없음
법규상 책임 이해	경영진 및 지배기구가 법규위반 관련 법규상 책임을 이해하고 있는지 여부를 고려해야 함 (R360.14)	명시적 요구사항 없음
회계감사기준 준수	회계감사기준상 요구사항들을 준수해야 함 (R360.15(b))	NA
그룹 감사 관련 커뮤니케이션	법규가 금지하지 않는다면 그룹업무수행이사와 부문감사 공인회계사 사이에 커뮤니케이션을 해야 함 (R360.16 - R360.18)	NA
지배기구 대응 평가	경영진 및 지배기구의 대응 조치가 적절한지 여부를 평가해야 함 (R360.19)	명시적 요구사항 없음
추가 조치 결정	경영진 및 지배기구의 대응을 고려하여 공익에 부합하도록 추가 조치가 필요한지 결정해야 함 (R360.20, R360.21)	공익에 부합하도록 추가 조치가 필요한지 고려해야 함 (R360.36)

구분	감사업무 수행 공인회계사	비감사업무 수행 공인회계사
관계당국 공개	- 추가조치에는 법규에 따른 정보 공개 의무가 없는 경우라 하더라도 관계 당국에 공개하는 것이 포함됨 (360.21 A1) - 임박한 위반행위로 투자자 등에 상당한 피해를 입힐 수 있는 경우, 즉시 관계 당국에 공개 여부를 결정 (R360.27)	- 추가조치에는 법규에 따른 공개 의무가 없는 경우에도 관계 당국에 공개하는 것이 포함됨(360.36 A2) - 임박한 위반행위로 상당한 피해를 입힐 수 있는 경우, 즉시 관계 당국에 공개할지 여부를 결정 (R360.38)
외부 감사인 커뮤니케이션	감사업무에서 사임하는 경우 신규 업무수임 예정 공인회계사에게 관련된 사실 및 기타 정보를 제공해야 함 (R360.22)	외부감사인(있는 경우)과 커뮤니케이션을 (고려) 해야 함 (R360.31-33) - 회계법인 내: 법규가 금지하지 않는다면, 커뮤니케이션을 해야 함 - 회계법인 외부(네트워크 포함): 커뮤니케이션을 고려해야 함
문서화	(요구사항) 경영진 및 지배기구의 대응 방법, 공인회계사가 고려한 조치, 판단 사항 및 의사결정 내용, 그리고 문단 R360.20(추가조치)에 따른 책임 이행의 근거를 문서화해야 함 (문단 R360.28)	(권장사항) 경영진과 지배기구(해당되는 경우) 및 논의 결과, 경영진 및 지배기구의 대응방법, 공인회계사가 고려한 조치, 문단 R360.36(추가조치)에 따른 책임 이행과 그에 대한 근거 등

[개정취지]

- 이 개정사항은 개업공인회계사가 직무수행 과정에서 의뢰인의 경영진 등에 의한 법규위반을 발견한 경우, 이에 체계적으로 대응하도록 함으로써 공인회계사의 공익 보호 역할을 강화하고자 하였다.
- 회계감사기준과 외부감사법이 재무제표 및 감사보고서에 미치는 영향을 중심으로 규율하는 것과 달리, 윤리기준의 법규위반(NOCLAR)에 대한 대응규정은 사업의 운영 및 지속에 중대한 영향을 미치는 법규까지 적용범위를 확대하였다. 그리고 경영진 및 지배기구와 논의하고, 필요한 경우 공익에 미치는

영향을 고려하여 관계당국에 대한 보고 여부를 판단하도록 하는 등 공인회계사의 책임과 대응절차를 보다 체계화하였다.

- 다만, 국제윤리기준의 법규위반(NOCLAR) 관련 외부 커뮤니케이션 요구사항 중에는 법규상 비밀엄수 의무에 따라 금지되는 것으로 판단될 수 있는 내용이 포함되어 있으므로, 이에 대해서는 해당 문단에 관련된 법률을 준수할 필요성이 있다는 내용을 보완하였다. (문단 49 참조)

IV.4a 제4A부 감사와 검토업무에 대한 독립성

27. 업무팀(Engagement Team) 및 감사업무팀(Audit Team)의 정의 (문단 400.8 - 400.12)

[주요 내용]

- 현행 윤리기준은 개정 품질관리기준 등 다른 전문직 기준에서 정의하는 최신의 업무팀의 정의를 반영하고 있지 않다. 공개초안은 업무팀의 정의를 품질관리기준(ISQM 1³) 및 회계감사기준(기준서 220)과 일치시켜 업무를 수행하는 모든 파트너와 직원 및 해당 업무에서 감사절차를 수행하는 기타 개인으로 정의한다.
- 그리고 공개초안은 개정 품질관리기준과 일관되게 회계법인이나 네트워크 회계법인 소속 인력뿐만 아니라, 서비스제공자(Service Provider)⁴에 소속되어 감사절차를 수행하는 인력도 그 역할에 따라 업무팀에 포함될 수 있도록 규정한다.
- 또한, 윤리기준은 독립성 준수 대상자를 보다 명확히 하기 위하여 감사업무팀을 업무팀과 별도로 정의한다. 감사업무팀에는 업무팀 구성원뿐만 아니라 감사업무 결과에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 전문가, 업무품질검토자, 업무수행이사를 감독·관리하는 고위·경영파트너 등이 포함된다. 공개초안은 이러한 감사업무팀에는 회계법인에 소속된(within) 경우뿐만 아니라 회계법인이 계약한(engaged by the firm) 외부의 사람도 포함됨을 명시한다.
- 또한 검토업무 및 기타 인증업무에 대해서도 감사업무팀과 동일한 체계를 적용하여 각각 검토업무팀과 인증업무팀을 정의한다.

³ International Standard on Quality Management 1 (품질관리기준서 1)

⁴ 서비스제공자: 업무 수행에 사용되는 자원을 제공하는 회계법인 외부의 개인 또는 조직

[개정취지]

- 이 개정사항은 품질관리기준 및 회계감사기준과 용어 및 적용범위를 일치시켜 다른 전문직 기준과의 정합성을 확보하고, 감사업무에 실질적인 영향을 미치는 다양한 참여자의 역할을 독립성 규정에 명확히 반영함으로써 독립성 요구사항의 적용대상을 보다 합리적이고 명확하게 하기 위한 것이다.

28. 공익실체(Public Interest Entity) 개념의 도입 (문단 400.13 – 400.15, R400.22 - R400.26)

[주요 내용]

- 공개초안은 감사인의 독립성이 특히 중요하게 요구되는 기업에 대하여 강화된 독립성 요구사항을 적용하기 위하여 공익실체(Public Interest Entity, PIE) 개념을 새롭게 도입하였다.
- 국제윤리기준이 제시하는 공익실체(PIE)의 기본 범주는 다음과 같다. 그리고 각 국가의 기준제정기구는 해당 국가의 자본시장 환경 등을 고려하여 이에 해당되는 구체적인 대상회사를 공익실체(PIE)로 지정할 수 있다.
 - 공개거래기업(Publicly Traded Entity)
 - 대중으로부터 예금 수취가 주된 기능인 회사
 - 대중에게 보험제공이 주된 기능인 회사
 - 그 밖에 법률, 규정 등에서 공익실체(PIE)로 지정한 회사
- 또한 회계법인이 특정 기업의 공익성과 이해관계자에 대한 영향을 고려하여 자율적으로 공익실체(PIE)로 지정하고 강화된 독립성 요구사항을 적용할 수도 있다.
- 회계법인이 공익실체(PIE)에 대한 독립성 요구사항을 적용하여 감사를 수행한 경우에는 그 사실을 감사보고서 등에 공시하여야 한다.
- 그리고 공개초안은 현행 '상장회사(Listed Entity)'라는 용어를 '공개거래기업(Publicly Traded Entity, PTE)'으로 변경하였다. 증권거래소 상장기업뿐만 아니라 공개적으로 접근 가능한 시장을 통하여 다양한 금융상품이 거래되는 기업까지 공개거래기업(PTE)에 포함될 수 있도록 그 정의를 확대한 것이다.
- 기준위원회는 우리나라에서 적용할 공익실체(PIE)의 범주를 다음과 같이 지정하였다.

구분	구체적인 범주
----	---------

공개거래기업 (PTE)	국내외 증권거래소의 주권 및 채권상장법인
예금수취가 주된 기능인 회사	「은행법」에 따라 설립된 은행, 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행, 「농업협동조합법」에 따른 농협은행, 「수산업협동조합법」에 따른 수협은행 * 단, 외국은행의 국내지점은 제외함
보험제공이 주된 기능인 회사	「보험업법」에 따른 보험회사 * 단, 외국보험회사의 국내지점 및 재보험을 주된 사업으로 하는 보험회사는 제외함

[개정취지]

- 이 개정사항은 공익성이 높은 기업에 대해서는 일반 기업보다 강화된 독립성 요구사항을 적용하는 국제윤리기준의 체계를 도입한 것이다. 이를 통해 감사인의 독립성이 특히 중요하게 요구되는 기업에 대해서는 보다 높은 수준의 독립성이 확보될 수 있을 것으로 기대된다.
- 또한 국제윤리기준이 제시하는 공익실체(PIE)의 기본 범주를 국내 금융, 자본 시장의 특수성을 고려하여 구체화함으로써 국제적 정합성과 국내 실무 적용 가능성을 함께 확보하고자 하였다.
- 그런데 공익실체(PIE)의 지정은 공인회계사에게만 영향을 미치는 것이 아니라 기업에도 큰 실무적 영향을 미친다(비인증업무 제한강화, 비인증업무에 대한 지배기구의 감독역할 등). 따라서 공익적 중요성을 고려해야 하는 윤리기준의 요구사항에 충실하면서도 실무에서의 안정적 이행과 수용가능성을 확보하는 방안에 대한 고려도 필요하다.
- 이와 관련하여 기준위원회는 공익실체(PIE) 개념을 최초로 도입하는 시점에는 현행 상장회사와 범위가 일치하는 공개거래기업(PTE)만을 우선 공익실체(PIE)로 지정하고, 향후 실무의 이행 현황을 살펴보면서 점차 공익실체(PIE)의 범위를 확장해 나가는 대안도 있음을 고려하였다. 기준위원회는 이와 관련하여 이해관계자로부터 구체적인 의견을 요청하고자 한다. (VI. 의견요청 62. ② 참조)

29. 공익실체(PIE)에 적용되는 강화된 독립성 요구사항

- 문단 28에 따라 공익실체(PIE)로 분류되는 감사의뢰인에 대해서는 다음과 같이 강화된 독립성 요구사항이 적용된다.

구분	주요 내용
비인증업무 사전제공 제한 (문단 32 참조)	감사업무 착수 전에 자기검토위험을 초래할 수 있는 비인증업무를 제공한 경우 원칙적으로 감사업무를 수임할 수 없으며, 일정한 안전장치가 마련된 경우에만 예외적으로 허용
보수 의존도 (문단 37 참조)	특정 공익실체(PIE)로부터 받는 보수가 일정 수준을 초과하는 경우 강화된 안전장치 요구
이직 제한 강화 (문단 40 참조)	주요감사수행이사가 공익실체(PIE)인 의뢰인으로 이직시 일정 이직제한기간 경과 요구
주요감사수행이사(Key Audit Partner) 교체규정 (문단 41 참조)	공익실체(PIE)의 주요감사수행이사의 감사참여기간 제한과 참여금지기간(Cooling-off period)을 적용
비인증업무 제한 강화 (문단 43 참조)	자기검토위험을 발생시키는 비인증업무의 제공을 전면 금지
감사위원회(또는 지배기구)와의 커뮤니케이션 (문단 43 참조)	허용되는 비인증업무를 제공하는 경우에도, 해당 비인증업무 제공에 대하여 지배기구와 사전 커뮤니케이션 필요

30. 경영자 책임 부담 금지의 명확화 (문단 R400.20 - R400. 21)

[주요 내용]

- 현행 윤리기준은 “경영자 책임”을 명시적으로 금지하는 규정이 없고, 비인증업무의 제공과 관련하여 경영자 책임에 해당되는 활동들을 예시하고 이들은 독립성에 매우 심각한 위험을 발생시키므로 적용할 안전장치가 없다고 기술한다.
- 반면, 공개초안은 국제윤리기준을 반영하여 '경영자 책임 부담 금지'를 400의 하위 규정으로 신설하고, 경영자 책임의 개념과 사례(예: 정책 및 전략 방향의 설정, 임직원의 채용 및 해고, 임직원의 활동 지시 및 그 결과에 책임을 짐, 거래 승인, 은행계좌 또는 투자자산의 통제 또는 관리 등)를 명확히 제시한다. 또한 공인회계사가 비인증업무를 수행하는 과정에서 경영자 책임을 부담하지 않도록 하기 위하여 의뢰인의 경영진이 수행하여야 하는 역할과 책임도 함께 규정한다.

[개정취지]

- 이 개정사항은 비인증업무 수행 시 공인회계사가 의뢰인의 경영자 책임을 부담하거나 경영 의사결정에 관여하는 것을 금지하고 공인회계사와 의뢰인의 경영진의 책임과 역할을 명확히 함으로써, 자기검토위험으로 인한 독립성 훼손 가능성을 예방하기 위한 것이다.

31. 특수관계자 (문단 R400.27)

[주요 내용]

- 윤리기준은 회계법인이 의뢰인 외에도 그 특수관계자와 맺고 있는 관계가 의뢰인에 대한 독립성에 영향을 미칠 수 있음을 고려하고 있다. 그리고 이러한 목적으로 의뢰인과 동일하게 독립성을 평가하고 준수해야 할 대상을 의뢰인의 특수관계자(Related Entity)라고 규정한다(특수관계자의 범위는 현행 윤리기준과 동일, 공개초안 용어의 정의 참조).
- 현행 윤리기준은 의뢰인이 상장회사인 경우에 재무제표감사의뢰인의 정의에 특수관계자를 포함하며, 상장회사가 아닌 경우에는 특수관계자에 대한 독립성 요구사항을 의무화하지 않는다.
- 공개초안은 현행 윤리기준의 상장회사에 대응하는 개념인 공개거래기업(PTE)인 경우 현행의 상장회사와 같이 감사의뢰인의 정의는 모든 특수관계자를 포함한다고 규정한다. 그리고 더 나아가 공개거래기업(PTE)이 아닌 회사의 경우에도 감사의뢰인은 의뢰인이 직접 또는 간접적으로 지배하는 특수관계자(종속회사)를 포함한다고 규정한다.

[개정취지]

- 이 개정사항은 공개거래기업이 아닌 일반 회사에 대해서도 감사의뢰인과 밀접한 관계(종속회사)에 있는 특수관계자와의 관계를 독립성 평가에 고려하도록 함으로써 독립성 위협을 보다 충실하게 평가하도록 하기 위한 것이다.

32. 독립성 유지의무 기간 (문단 R400.30 - 400.32 A1)

[주요 내용]

- 공개초안은 감사인이 독립성을 유지해야 하는 기간에 관한 기본적인 원칙은 현행 기준과 동일하게 유지하고 있다. 다만, 공익실체(PIE)에 대한 감사업무를 수임하기 전에 제공한 비인증업무로 인하여 발생하는 독립성 위협에 대한 요구사항을 강화하였다.
- 현행과 동일하게 감사인은 감사업무 수행기간과 감사대상 재무제표의 회계

기간을 포함하는 기간 동안 독립성을 유지하여야 한다. 또한 감사업무를 수임하기 전에 감사대상회사에 비인증업무를 제공한 경우에는 해당 업무로 인하여 감사업무 수행 시 독립성 위협이 발생하는지를 판단하고 적절한 안전장치를 적용해야 한다.

- 감사의뢰인이 공익실체(PIE)의 경우에는 감사업무 착수 이전에 자기검토위협을 발생시킬 수 있는 비인증업무를 제공하였다면 원칙적으로 감사업무를 수임할 수 없다고 규정한다. 다만, 해당 감사업무 개시 전에 비인증업무가 종료되고, 합리적이고 관련 내용을 잘 아는 제3자의 관점에서 자기검토위협이 제거되거나 수용 가능한 수준으로 감소되었다고 판단될 수 있는 조치가 취해진 경우에는 감사업무를 수행할 수 있다. 이러한 조치에는 해당 비인증업무의 결과가 다른 회계법인의 감사대상이 되는 경우, 다른 회계법인이 감사업무를 검토하는 경우 또는 다른 회계법인이 비인증업무의 결과를 평가하거나 재수행하는 경우 등이 포함될 수 있다.

[개정취지]

- 이 개정사항은 감사업무 착수 이전에 제공된 비인증업무로 인한 자기검토위협과 관련하여 공익실체(PIE)에 대해서는 일반 기업보다 높은 수준의 독립성을 요구함으로써 자본시장의 신뢰와 이해관계자 보호를 제고하고자 하기 위한 것이다.

33. 합병 및 인수 (문단 400.70 A1 - R400.76) (신설)

[주요 내용]

- 공개초안은 합병 및 인수로 인해 감사의뢰인과 새로운 특수관계자가 발생하는 경우 적용할 독립성 유지, 대응 절차를 신설하였다.
- 공개초안은 합병·인수로 인해 독립성에 영향을 미칠 수 있는 새로운 특수관계자가 발생한 경우에는 독립성 위협을 식별·평가하고, 원칙적으로 금지되는 이해관계는 합병·인수 시점까지 해소하도록 한다. 다만, 즉시 해소가 어려운 경우에는 일정한 경과조치와 지배기구와의 협의에 의해 한시적(6개월)으로 관계를 유지할 수 있도록 하며, 객관성이 심각하게 훼손되는 경우에는 감사계약을 종료하도록 규정하였다.

[개정취지]

- 이 개정사항은 기업의 합병·인수 과정에서 예상하지 못한 독립성 위협이 발생할 수 있는 점을 고려하여 이에 대한 대응절차를 마련한 것이다. 이를 통해 기업의 구조변화에 따른 실무적 어려움을 고려하면서도 감사인의 독립성이 훼손되지 않도록 하였다.

34. 감사와 검토업무에 대한 독립성 규정 위반 (문단 R400.80 – R400.89)

[주요 내용]

- 현행 윤리기준은 고의성이 없는 독립성 위반의 경우 위반사항을 즉시 시정하고 필요한 안전장치를 적용하면 일반적으로 독립성이 훼손되지 않는 것으로 간주한다.
- 반면, 공개초안은 윤리기준 위반에 관한 일반 규정(문단 21 참조)과 일관되게 고의성 여부와 관계없이 독립성 위반의 성격과 심각성을 평가하고, 그 결과에 따라 적절한 대응조치를 취하도록 하는 원칙 중심의 대응체계를 도입하였다.
- 구체적으로 공개초안에 따르면 공인회계사는 독립성 위반이 발생한 경우 위반사항을 신속히 해소하고 그 영향을 평가하여야 하며, 필요시 감독기관 등에 대한 보고 여부를 검토하여야 한다. 또한 위반이 감사인의 객관성이나 감사보고서 발행에 미치는 영향을 평가하여 적절한 조치를 취할 수 있는지를 판단하도록 한다.
- 그리고 독립성 위반의 내용과 이에 대한 대응조치 및 객관성이 유지된다고 평가하는 근거를 지배기구와 논의하여야 하며, 적절한 조치를 취할 수 없는 경우에는 감사계약의 종료를 검토해야 한다.
- 그리고 독립성 위반의 내용, 대응조치, 지배기구와의 논의 및 객관성이 유지되었다는 판단의 근거 등은 문서화해야 한다.

[개정취지]

- 이 개정사항은 독립성 위반에 대한 대응을 고의성 여부가 아닌 위반의 성격과 심각성에 따라 판단하도록 하는 윤리기준의 개념체계를 반영한 것이다. 이를 통해 독립성 위반에 대한 대응절차를 보다 체계화하고, 감사인의 객관성과 감사품질에 대한 신뢰를 제고하고자 하였다.
- 기준위원회 심의과정에서 이러한 기준의 개정이 사소하거나 비고의적인 모든 독립성 규정 위반을 일률적으로 중대한 윤리기준 위반으로 취급하려는 취지가 아니라, 개념체계에 따라 위반의 심각성과 윤리강령 준수 능력에 미

치는 영향을 평가하고 그 결과에 비례하여 대응하도록 하는 것이라는 논의가 있었다.

35. 405 그룹감사 (신설)

[주요 내용]

- 현행 윤리기준은 그룹감사에 관련된 독립성 요구사항을 별도로 다루지 않는다. 따라서 그룹감사인과 부문감사인은 각자 독립성 요구사항을 준수하면 되며, 그룹감사 관점에서의 독립성 요구사항이 고려되지 않는다.
- 공개초안은 그룹감사 관점에서 그룹감사인과 부문감사인이 독립성을 일관되게 유지할 수 있도록 405 그룹감사를 신설하였다. 공개초안의 주요 내용은 다음과 같다.
 - ① 그룹업무수행이사의 책임 및 커뮤니케이션: 그룹업무수행이사는 부문감사인이 적용대상 윤리적 요구사항과 독립성 요구사항을 이해하고 준수하는지 확인할 최종적인 책임을 부담한다. 이를 위해 그룹감사인과 부문감사인은 다음 사항을 적시에 상호 커뮤니케이션하여야 한다.
 - 그룹감사의뢰인의 공익실체(PIE) 해당 여부 및 적용되는 윤리적 요구사항
 - 독립성 평가 대상이 되는 특수관계자와 그룹 내의 부문
 - 독립성 유지기간
 - 부문업무수행이사의 주요감사수행이사 해당 여부
 - 중요한 독립성 관련 판단, 위협의 평가 결과 및 그 근거 (부문감사인이 커뮤니케이션 할 사항)
 - ② 독립성 요구사항: 그룹감사인과 그 네트워크 내의 부문감사인에게는 그룹감사의뢰인 전체를 대상으로 제4A부의 독립성 요구사항을 적용한다. 네트워크 외부 부문감사인에게는 그룹감사와의 관련성 및 실무적 적용가능성을 고려하여 비례적인(완화된) 요구사항을 적용한다.

구분	그룹감사인의 네트워크 내부	그룹감사인의 네트워크 외부
개인	그룹감사의뢰인으로부터 제4A부의 모든 요구사항에 따라 독립성을 유지해야 함	제4A부의 요구사항에 따라 다음으로부터 독립성을 유지해야 함 · 부문감사의뢰인

		· 그룹재무제표 발행회사, 그리고 이 회사와 부문감사의뢰인 사이에 지배종속 관계가 있는 회사
회계법인	상동	· 부문감사의뢰인으로부터 제 4A부의 요구사항에 따라 독립성을 유지해야 함 · 그룹재무제표 발행회사에 대해서는 제4A부 중 재무적 이해관계, 대출 및 보증에 관한 규정을 적용함

* 그룹감사의뢰인: 그룹재무제표를 발행하는 해당 개별 회사뿐만 아니라 그 특수관계자 및 그룹감사 목적상 감사업무가 수행되는 기타 모든 부문을 포함함

③ 부문감사인의 독립성 위반에 대한 대응

- 부문감사인이 위반을 야기한 관계나 이해관계를 즉시 해소하고, 위반의 심각성과 객관성에 미치는 영향을 평가하여 그룹업무수행이사에게 보고
- 그룹업무수행이사가 부문감사인의 업무를 계속 이용할 수 있는지와 추가 감사절차 등 대응조치의 적절성을 평가
- 위반의 영향을 적절히 해소할 수 없으면 해당 부문감사인의 업무를 이용하지 않고 직접 감사절차를 수행하거나 다른 부문감사인을 선임
- 위반의 내용과 대응조치를 지배기구와 서면으로 커뮤니케이션하고, 취해진 조치가 적절하다는 데 대한 지배기구의 합의를 구함

[개정취지]

- 이 개정사항은 그룹감사에서 독립성 요구사항의 적용범위를 명확히 하고, 그룹감사인과 부문감사인 사이의 커뮤니케이션 등 독립성 준수절차를 체계화하였다. 그리고 네트워크 외부 부문감사인에게는 그룹감사와의 관련성에 비례한 요구사항을 적용할 수 있도록 함으로써 독립성 확보와 실무적 적용가능성 사이의 균형을 유지하고자 하였다.

36. **주요감사수행이사(Key Audit Partner)의 개념 신설 및 독립성 요구사항(411, 524, 540)의 강화**

[주요 내용]

- 공개초안은 업무팀 구성원의 역할에 비례하여 독립성을 강화하기 위하여 주요감사수행이사(Key Audit Partner) 개념을 신설하였다. 다음이 주요감사수행이사에 해당한다.
 - 업무수행이사
 - 업무품질관리검토자
 - 감사와 관련하여 중요한 사항에 대해 핵심적인 의사결정이나 판단을 내리는 기타 파트너
- 주요감사수행이사에게는 다음과 같은 강화된 독립성 요구사항이 적용된다.
 - 주요감사수행이사가 담당하는 감사의뢰인에 대한 비인증업무 수임 실적을 기준으로 평가하거나 보상하는 것을 금지 (문단 39 참조)
 - 주요감사수행이사가 공익실체(PIE)인 감사의뢰인의 임원 또는 재무제표 작성에 중요한 영향력을 행사하는 직위로 이직시 이직제한기간을 둠 (문단 40 참조)
 - 감사의뢰인이 공익실체(PIE)인 경우 주요감사수행이사의 업무참여기간과 교체(Time-on/Cooling-off)에 관한 요구사항 규정을 둠 (문단 41 참조)

[개정취지]

- 이 개정사항은 주요감사수행이사는 감사의 계획, 수행 및 결론에 중요한 영향력을 행사하는 점을 고려하여, 일반적인 감사업무팀 구성원보다 높은 수준의 독립성이 확보될 수 있도록 하였다.

37. **410 보수 (신설)**

[주요 내용]

- 현행 기준에서는 보수가 독립성에 영향을 줄 수 있는 일부 상황(예: 성공보수 등)에 대해서만 제한적으로 규정하고 있으나, 공개초안은 다양한 측면에서 보수와 관련하여 발생할 수 있는 독립성 위협에 보다 체계적으로 대응할 수 있도록 관련된 규정을 보완하였다.
- 공개초안은 감사업무의 독립성이 비감사업무의 수임이나 보수에 영향을 받

아서는 안 된다는 원칙을 명확히 하고, 성공보수, 감사보수 대비 비감사보수의 비중, 연체보수 및 특정 감사의뢰인에 대한 보수 의존도 등 다양한 상황에서 발생할 수 있는 독립성 위협에 대한 평가요소와 안전장치를 구체적으로 규정한다.

- 특히 보수 의존도의 경우 특정 감사의뢰인으로부터 받는 보수가 회계법인의 총수입에서 높은 비중을 차지하는 경우에는 경제적 의존으로 인한 독립성 위협을 평가하고 적절한 안전장치를 적용하도록 한다. 공익실체(PIE)에 대해서는 더욱 강화된 기준을 적용(연속하는 각 2개 연도 중 특정 공익실체(PIE)에 대한 보수의존도가 회계법인의 총 보수의 15%를 초과하는 경우)하고, 이에 해당되는 경우 보고서 발행 전 업무품질검토의 수행을 요구한다.

[개정취지]

- 이 개정사항은 감사인이 특정 의뢰인에 대한 경제적 이해관계로 인해 독립성이 영향을 받지 않도록 보수와 관련하여 발생할 수 있는 독립성 위협을 체계적으로 식별·평가하고 이에 적절히 대응할 수 있도록 함으로써 감사인의 독립성을 제고하고자 하였다.
- 특히, 감사의뢰인에 대한 보수의존도가 독립성에 영향을 미칠 수 있는 점을 고려하고 높은 보수의존도에 대한 양적 기준을 제시하고 이에 대응하기 위해 적용할 안전장치(업무품질검토)도 구체화하였다.

38. 공익실체(PIE)의 감사보수 등에 대한 커뮤니케이션 및 공시 (문단 410.22 A1 - R410.27)

[주요 내용]

- 국제윤리기준은 공익실체(PIE)의 경우 감사인의 독립성에 대한 지배기구의 감독기능을 강화하고, 감사보수에 대한 투명성을 높이기 위하여 감사보수 관련 정보에 관한 지배기구와의 커뮤니케이션 및 회계법인에 의한 감사보수 공시의무를 신설하였다. 특히, 이러한 감사보수 관련 정보에는 해당 의뢰인 뿐만 아니라 그 특수관계자(종속회사)가 회계법인 및 네트워크 회계법인에 지급하는 모든 보수(감사 및 감사 외의 보수)가 포함된다.
- 기준위원회는 우리나라에서는 자본시장법 및 그 하위 규정에 따라 사업보고서를 통한 감사보수 공시제도가 이미 운영되고 있는 점을 고려하였다. 이에 따라 공개초안에는 회계법인이 직접 보수에 관한 정보를 공시해야 하는 의무는 도입하지 않고, 국내 법규에 따라 공시되는 보수정보에 관하여 회계법

인이 지배기구와 커뮤니케이션을 하도록 규정하였다.

[개정취지]

- 국제윤리기준의 개정취지는 회계법인이 보수 정보에 관하여 지배기구와 커뮤니케이션을 하고 외부에 공시하도록 함으로써, 지배기구의 감사인에 대한 독립성 감독을 강화하고, 이해관계자가 감사 및 감사 외의 보수가 감사인의 독립성에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 하는 것이다.
- 다만, 우리나라에서는 사업보고서를 통한 감사보수 공시제도가 이미 운영되고 있으므로, 회계법인이 법규에 따라 공시되는 보수정보를 지배기구와 커뮤니케이션을 하도록 함으로써 현행 제도와와의 정합성을 유지하면서 국제윤리기준의 취지가 달성될 수 있도록 하였다. (문단 51 참조)

39. 411 보상 및 평가정책 (신설)

[주요 내용]

- 공개초안은 회계법인의 보상 및 평가정책이 감사인의 독립성에 미치는 영향에 대응하기 위한 규정을 신설하였다.
- 구체적으로 회계법인이 감사의뢰인에 대한 비인증업무의 수임 실적을 기준으로 감사업무팀 구성원을 평가하거나 보상하는 경우에는 이기적 위험이 발생할 수 있으므로, 이러한 위험의 중요성을 평가하고 적절한 안전장치를 적용하도록 한다.
- 그리고 주요감사수행이사에 대해서는 자신이 담당하는 감사의뢰인으로부터 비인증업무를 수임한 실적을 기준으로 평가하거나 보상하는 것을 금지한다. 다만, 이것이 회계법인 파트너 간의 일반적인 이익분배 방식까지 제한하는 것은 아니다.

[개정취지]

- 이 개정사항은 감사업무팀 구성원의 평가 및 보상체계와 비인증업무 수임 실적과 보상을 직접 연계하는 것을 금지함으로써 감사인의 독립성을 강화하고 감사품질에 대한 이해관계자의 신뢰를 제고하고자 하였다.

40. 주요감사수행이사의 감사의뢰인으로서의 이직 제한 (문단 R524.6 – R524.8)

[주요 내용]

- 공개초안은 회계법인 또는 네트워크 회계법인의 전임 파트너나 감사업무팀 구성원이 감사의뢰인으로 이직하는 경우 발생할 수 있는 독립성 위협을 방지하기 위하여 관련 요구사항을 강화하였다.
- 특히, 공익실체(PIE)인 감사의뢰인에 대해서는 주요감사수행이사와 고위·경영파트너가 감사의뢰인으로 이직하는 경우 일정 기간의 이직제한기간을 거치도록 하는 요구사항을 제시한다. 구체적으로 주요감사수행이사는 해당 직을 종료한 후 감사의뢰인이 최소 12개월 이상의 기간에 대하여 감사받은 재무제표를 발행해야 하며, 고위·경영파트너는 해당 직위를 퇴임한 후 최소 12개월이 경과해야 한다.

[개정취지]

- 이 개정사항은 감사인이 감사의뢰인으로 이직하는 과정에서 발생할 수 있는 유착위협과 자기검토위협을 방지하기 위한 것이다. 특히 공익실체(PIE)에 대해서는 일정 기간의 이직제한기간을 도입하여 감사인의 독립성을 강화하고 감사에 대한 이해관계자의 신뢰를 제고하고자 하였다.

41. 540 감사의뢰인과 장기간의 업무수임관계를 유지하고 있는 경우(파트너 교체 포함)

- 국제윤리기준은 공익실체(PIE)인 감사의뢰인과의 장기간 업무관계에서 발생하는 유착위협에 대응하기 위하여 주요감사수행이사의 업무수행기간(Time-on Period) 및 업무제한기간(Cooling-off Period)에 관한 규정을 두고 있다.
- 그런데 우리나라는 이미 「외부감사법」에서 감사업무를 수행하는 이사 등의 연속감사기간과 교체를 엄격하게 규정하고 있다. 이에 기준위원회는 우리나라의 법규상 이사교체 규정은 국제윤리기준에 비추어 충분히 엄격하고 국제윤리기준을 추가로 도입할 경우 실무상 큰 혼란이 발생할 수 있다는 점을 고려하여, 관련 국제윤리기준을 도입범위에서 제외하고 현행 「외부감사법」의 규정을 적용하기로 하였다. (문단 52 참조)

42. 비인증업무 제공시 개념체계 적용의 명확화 (문단 600.1 - 600.27 A1)

- 공개초안은 감사의뢰인에게 비인증업무를 제공하는 경우 독립성에 미치는 영향을 보다 체계적으로 평가, 대처할 수 있도록 개념체계의 적용 지침을 보완하였다.
- 위협을 식별, 평가하는 데 관련되는 요소

- 비인증업무의 성격, 범위 및 목적
- 의뢰인의 공익실체(PIE) 여부
- 의뢰인 경영진의 전문성과 경영자 책임 수행 정도
- 재무제표 및 재무보고 내부통제에 미치는 영향
- 업무수행 방식 및 관련 보수 수준 등
- 중요성: 재무제표에 미치는 영향은 회계감사기준(감사기준서 320)에 따른 중요성을 기준으로 평가하도록 한다. 다만, 윤리기준에서 명시적으로 금지하는 비인증업무는 재무제표에 미치는 중요성과 관계없이 제공이 금지됨을 명확히 하였다.
- 자기검토위험: 다음과 같은 위험이 있는지를 평가하여 자기검토위험이 발생할 수 있는지를 판단하도록 하였다.
 - 해당 비인증업무의 결과가 회계기록, 재무보고에 대한 내부통제, 또는 감사대상 재무제표의 일부를 구성하거나 그에 영향을 미침
 - 감사를 수행하는 과정에서 감사업무팀이 해당 서비스를 제공할 때 회계법인 또는 네트워크 회계법인이 수행한 활동이나 내린 판단을 평가하거나 이에 의존함
- 독립성 위험에 대처하기 위한 안전장치(예시)
 - 감사업무팀 구성원이 아닌 전문가를 활용하여 업무를 수행하도록 함
 - 업무수행에 관여하지 않은 적절한 검토자로 하여금 수행된 감사업무나 해당 업무를 검토하도록 함
 - 적절한 당국으로부터 사전승인을 받음
 - 안전장치 적용이 불가능할 경우 업무 범위 조정, 업무를 거절하거나 종료, 또는 감사업무 종료
- 또한 공개초안은 비인증업무 제공에 관한 국내 법규가 국제윤리기준보다 더 엄격한 경우에는 해당 법령을 우선 적용해야 함을 명시하였다.

43. **비인증업무 제공시 공익실체(PIE)에 적용되는 강화된 요구사항** (문단 600.15 A1 – 600.17 A1, 600.20 A1 – R600.24)

[주요 내용]

- 공개초안은 공익실체(PIE)에 대한 감사인의 독립성을 보다 강화하기 위하여

일반 감사의뢰인보다 엄격한 비인증업무 제한과 비인증업무 제공 전 지배기구와의 커뮤니케이션 요구사항을 제시한다.

- **자기검토위험 발생시 금지규정**

- 공익실체(PIE)인 감사의뢰인에게 제공하는 비인증업무가 감사업무와 관련하여 자기검토위험을 발생시키는 경우에는 해당 비인증업무의 제공을 원칙적으로 금지한다.
- 다만, 감사과정에서 제기된 사항에 대한 조언이나 권고는 회계법인이 경영자 책임을 부담하지 않고, 자기검토위험 외의 독립성 위협을 수용 가능한 수준으로 감소시킬 수 있는 경우에 한하여 허용한다.

- **비인증업무 제공 전 커뮤니케이션**

- 커뮤니케이션 대상 비인증업무: ① 해당 공익실체(PIE), ② 해당 공익실체(PIE)를 직·간접적으로 지배하는 회사, ③ 해당 공익실체(PIE)가 직·간접적으로 지배하는 회사에 제공하는 비인증업무
- 회계법인은 비인증업무 제공 전에 비인증업무의 성격과 범위 등 비인증업무에 대한 정보를 제공하여야 한다. 그리고 해당 업무가 독립성을 훼손하지 않는다는 결론과 그 근거 등을 제시하고, 이에 관하여 지배기구와 합의가 되지 않는 경우에는 해당 비인증업무를 제공할 수 없다.

[개정취지]

- 이 개정사항은 공익실체(PIE)에 대한 감사는 일반 감사보다 이해관계자 보호를 위해 독립성 준수가 높게 요구되므로, 자기검토위험을 발생시키는 비인증업무를 원칙적으로 금지하였다.
- 또한 비인증업무 제공에 관하여 지배기구와의 커뮤니케이션을 의무화함으로써 감사인의 독립성에 대한 지배기구의 감독 기능을 강화하였다.

44. 특정한 특수관계자 등에 대한 고려사항 (문단 R600.26)

[주요 내용]

- 현행 공인회계사윤리기준은 부칙(2010.12.31)에 상장회사인 재무제표감사의뢰인의 모회사 등 특정한 특수관계자에게 제공하는 비인증업무에 관한 적용례(예외적 허용 규정)를 규정하고 있다. 그런데 국제윤리기준은 이와 동일한 내용을 윤리기준의 본문에서 다루고 있으며, 이에 따라 공개초안도 이를 본문에 규정한다.

- 공개초안은 감사의뢰인의 특수관계자에 대한 비인증업무는 원칙적으로 의뢰인과 동일한 독립성 요구사항을 적용하되, 일정한 특수관계자에 대해서는 예외적으로 비인증업무를 제공할 수 있는 요건을 제시한다.
- 예외가 인정되는 대상
 - 감사의뢰인을 직·간접적으로 지배하는 회사
 - 감사의뢰인에 중요한 영향력을 행사하는 회사 (감사대상 회사가 그 회사에 중요한 경우)
 - 감사의뢰인과 공동지배 관계에 있는 회사
- 위의 특수관계자에 대해서는 다음의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 경영자 책임을 부담하거나 비인증업무를 제공할 수 있도록 한다.
 - 회계법인 또는 네트워크 회계법인이 해당 특수관계자의 재무제표에 대한 감사를 수행하지 않음
 - 회계법인이 감사의견을 표명하는 회사에 대한 경영자 책임을 직접 또는 간접적으로 부담하지 않음
 - 자기검토위험이 발생하지 않음
 - 그 밖의 독립성 위협을 수용가능한 수준으로 감소시킴

[개정취지]

- 이 개정사항은 현행 공인회계사윤리기준의 부칙과 동일한 내용으로서, 감사의뢰인의 모든 특수관계자에 대하여 일률적으로 감사의뢰인과 동일한 수준의 비인증업무 제한을 적용하기보다 감사업무와의 관련성 및 독립성에 미치는 영향을 고려하여 합리적인 예외를 인정하기 위한 것이다.
- 다만 예외를 인정하는 경우에도 자기검토위험이 발생하지 않아야 하고, 독립성 위협이 수용가능한 수준으로 유지될 수 있는 경우에만 허용함으로써 감사인의 독립성이 유지될 수 있도록 하였다.

45. 개별 비인증업무에 관한 독립성 요구사항의 정비 (601 – 610)

[주요 내용]

- 공개초안은 감사의뢰인에게 제공되는 주요 비인증업무별로 독립성 위협의 유형, 평가요소, 금지업무 및 적용 가능한 안전장치를 구체화하였다.
- 공익실체(PIE)에 대해서는 개별 비인증업무에 관한 규정에 있어서도 자기검

토위협이 발생할 수 있는 업무를 원칙적으로 금지하는 등 일반 감사의뢰인보다 강화된 기준을 적용하였다.

업무 구분	주요 개정내용
회계처리 및 기장대리업무	회계기록·재무제표 작성, 거래 기록, 급여업무, 계정조정 및 재무보고체계 전환 등을 회계처리 및 기장대리업무의 범위로 명확히 하였다. 공익실체가 아닌 감사의뢰인에게는 단순 반복적이거나 기계적인 업무에 한하여 독립성 위협에 적절히 대처하는 경우 제공할 수 있으나, 공익실체(PIE)에는 원칙적으로 제공을 금지하였다.
사무관리업무 (신설)	문서서식 작성, 의뢰인의 승인/지시에 따른 신고서식 작성·제출, 신고일자 안내 등 전문가적 판단이 수반되지 않는 단순 반복적이거나 기계적 사무관리업무는 일반적으로 독립성 위협을 발생시키지 않는 것으로 규정하였다.
가치평가업무	가치평가 방법의 주관성, 재무제표에 미치는 중요성 및 추정치의 변동성 등을 고려하여 자기검토위협과 변호위협을 평가하도록 하였다. 공익실체가 아닌 감사의뢰인에게는 주관성이 상당하고 재무제표에 중요한 영향을 미치는 가치평가를 금지하고, 공익실체(PIE)에는 자기검토위협이 발생할 수 있는 가치평가업무를 금지하였다.
내부감사업무	내부통제 모니터링, 재무·운영정보 조사, 경영활동의 경제성·효율성 검토 및 법규 준수 검토 등을 내부감사업무에 포함하였다. 경영자 책임 부담을 금지하고, 공익실체(PIE)에는 재무보고 내부통제, 재무회계시스템 및 감사대상 재무제표와 관련하여 자기검토위협이 발생할 수 있는 내부감사업무의 제공을 금지하였다.
정보기술시스템 업무	IT 시스템이 회계기록, 재무보고 내부통제 또는 감사대상 재무제표에 미치는 영향과 감사에서의 의존도를 고려하여 자기검토위협을 평가하도록 하였다. 공익실체(PIE)에는 재무보고 내부통제의 일부를 구성하거나 회계기록·재무제표 정보를 산출하는 IT 시스템의 설계·구축업무를 금지하였다.
소송지원서비스	소송지원 결과가 재무제표상 총당부채나 손실 추정에 미치는 영향 등을 고려하여 자기검토위협과 변호위협을 평가하도록 하였다. 공익실체(PIE)에는 자기검토위협이 발생할 수 있는 소송지원서비스를 금지하고, 법원에 의해 임명된 경우 등의 예외적 사항이 아니면 원칙적으로 전문가 증인 역할도

업무 구분	주요 개정내용
	제한하였다.
법률서비스	법률자문, 법률고문 및 변호 역할을 구분하여 규율하였다. 법률고문 역할은 모든 감사의뢰인에 대해 금지하고, 공익실체(PIE)에는 자기검토위협이 발생하는 법률자문과 변호 역할을 금지하였다. 다만, 이러한 업무는 현행 법규(변호사법)에 따라 공인회계사가 수행할 수 없는 업무에 해당한다.
채용서비스	감사의뢰인의 경영진이 채용에 관한 모든 의사결정을 부담하도록 하고, 회계법인이 협상담당자 역할을 하거나 후보자 물색·평판조회·추천 및 임원 등의 고용조건·보상에 관한 조언을 제공하는 것을 금지하였다.
기업금융서비스	감사의뢰인이 발행한 주식·채무증서 등 금융상품의 알선·중개·인수 또는 이에 관한 투자자문을 금지하였다. 또한 특정 회계처리나 재무제표 표시에 따라 효과가 결정되는 기업금융자문은 제공할 수 없도록 하였으며, 공익실체(PIE)에는 자기검토위협이 발생할 수 있는 기업금융서비스를 금지하였다.

[개정취지]

- 공개초안은 비인증업무의 유형별 특성과 그것이 감사대상 재무제표에 미치는 영향에 따라 독립성 위협을 일관되고 체계적으로 판단할 수 있도록 하였다. 특히 공익실체(PIE)에 대해서는 자기검토위협이 발생할 수 있는 업무를 엄격하게 제한함으로써 자기검토위협으로 인한 독립성 훼손위험을 원천적으로 방지하고자 하였다.
- 다만 회계처리 및 재무제표 작성, 내부감사업무 대행, 재무정보체계 구축·운영, 소송에 관한 자문, 인사·조직 관련 지원, 자금조달/투자관련 알선·중개 등 상당수 업무는 이미 「공인회계사법」 및 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 등 국내 법령에 따라 감사대상 회사의 상장/비상장 여부에 관계없이 감사대상회사에 제공이 금지되고 있다. 따라서 기준위원회는 국제윤리기준 중 비인증업무 규정이 국내 실무에 미치는 영향은 대체로 제한적일 것으로 판단하였다.
- 한편, 국제윤리기준에 따르면 기업금융서비스 중 의뢰인이 발행한 금융상품을 "promoting" 하는 행위가 금지된다. 기준위원회는 국제윤리기준의 "promoting"을 현행 윤리기준 및 공인회계사법과의 일관성을 고려하여 "알선"으로 번역하였다. 그러나 기준위원회는 "promoting"은 문맥에 따라 단순

한 알선을 넘어 보다 적극적이고 주도적인 활동을 의미하는 것으로도 해석될 수 있으므로, 해당 용어의 번역이 국제윤리기준의 취지를 적절히 반영하는지에 대하여 공개초안을 통해 의견을 수렴하기로 하였다. (Ⅶ. 의견요청 62. ③ 참조)

46. 세무업무 (604) - 개정범위 제외 (carve-out)

[주요 내용]

- 현행 윤리기준은 감사의뢰인에게 세무업무를 제공하는 것은 일반적으로 독립성에 대한 위협을 일으키는 것으로 간주되지 아니한다고 규정한다.
- 그런데 국제윤리기준은 감사의뢰인에게 제공하는 세무업무를 (1) 세무신고서 작성, (2) 회계분개 목적의 세액 산정, (3) 세무자문 및 세무계획, (4) 가치평가를 수반하는 세무업무, (5) 세무분쟁 해결 지원 등으로 구분하고, 각 업무별로 인한 독립성 위협의 평가 및 대응, 제공 금지에 관한 요구사항을 규정하고 있다.
- 그리고 공익실체(PIE)에 대해서는 자기검토위험을 발생시킬 수 있는 세무업무의 제공을 보다 엄격하게 제한하고 있다.

[개정취지]

- 공개초안에서는 국내 제도의 특수성 및 실무에 미치는 영향 등을 고려하여 세무업무에 관한 국제윤리기준(Section 604)을 이번 개정범위에서 제외하고 현행 규정을 유지하기로 하였다. (문단 53 참조)

47. 800 이용과 배포가 제한되는 특정목적 재무제표 감사에 대한 독립성 요구사항 (신설)

[주요 내용]

- 공개초안은 이용자와 배포가 제한되는 특정목적 재무제표에 대한 감사의 특수성을 고려하여 일반적인 감사보다 완화된 독립성 요구사항을 적용할 수 있도록 하였다.
- 적용범위: 다음의 요건을 충족하는 이용 및 배포의 제한 조건을 포함하는 특정목적 재무제표에 대한 감사보고서를 발행하는 경우
 - 의도된 이용자가 독립성 요구사항의 변경 내용을 이해하고 명시적으로 동의함

- 법규에 따라 수행하는 감사가 아님
- 완화된 독립성 요구사항 주요내용
 - 공익실체(PIE), 특수관계자, 네트워크 회계법인에 관한 독립성 요구사항을 적용할 필요가 없음
 - 일부 독립성 요구사항(재무적 이해관계, 대출과 보증, 사업관계, 가족관계와 개인적 관계, 고용관계 등)에 대해서는 독립성 준수 대상자의 범위를 재무제표 감사와 달리 감사업무팀이 아닌 업무팀으로 축소
 - 감사업무팀에 포함되나 업무팀에는 해당하지 않는 독립성 준수대상자에게는 해당 요구사항에 대해 독립성 위협을 식별, 평가, 대처하도록 하는 등 원칙중심의 적용을 요구
 - 회계법인에 대해 의뢰인에 대한 중요한 재무적 이해관계 금지 요구사항을 적용
 - 회계법인이 비인증업무 및 고용관계와 관련 독립성 요구사항 적용시 공익실체(PIE), 특수관계자, 네트워크 회계법인 규정 면제 등

[개정취지]

- 이용과 배포가 제한되는 특정목적 재무제표 감사는 일반목적 재무제표 감사와 달리 이용자와 이용 목적이 제한된다는 특성이 있다. 이에 국제윤리기준은 이러한 업무에 대하여 독립성 요구사항을 완화하는 규정을 두고 있다.
- 다만, 이용과 배포가 제한되는 특정목적 재무제표 감사는 실무상 적용사례가 많지 않다. 그리고 그러한 경우에 있어서도 800에 제시된 완화된 독립성 요구사항을 잘 이해하고 적용하는 것은 실무상 쉽지 않다. 이에 기준위원회는 800에 국제윤리기준과 같은 세부적인 완화규정을 도입하지 않는 대신 「공인회계사법」의 직무제한 규정만을 적용하도록 규정하는 것도 대안이 될 수 있음을 고려했다. 이러한 경우에도 우리나라의 공인회계사법의 엄격성을 고려할 때 제윤리기준이 요구하는 수준의 독립성은 충분히 확보될 수 있을 것으로 판단된다.
- 기준위원회는 이와 관련하여 이해관계자로부터 구체적인 의견을 요청하기로 하였다. (VI. 의견요청 62. ④ 참조)

IV.4b 제4B부 감사 및 검토업무 외의 인증업무에 대한 독립성

48. 제4B부 감사 및 검토업무 외의 인증업무에 대한 독립성

[주요 내용]

- 공개초안은 국제윤리기준에 따라 독립성 기준을 감사 및 검토업무에 대한 독립성 요구사항(제4A부)과 그 밖의 인증업무에 대한 독립성 요구사항(제4B부)으로 구분한다.
- 제4B부 감사·검토 외의 인증업무에 대한 독립성 요구사항
 - 적용범위(예시): 기업의 핵심성과지표(KPI)에 대한 인증업무, 기업의 법규준수에 대한 인증업무, 기업의 내부통제시스템의 효과성에 대한 인증업무, 기업의 온실가스에 대한 인증업무 등
 - 제4B부는 제4A부와 동일하게 개념체계, 재무적 이해관계, 고용관계, 사업관계, 보수, 비인증업무 등 독립성 관련 사항을 규정하지만, 재무제표 감사업무와 달리 인증업무의 다양한 특성을 고려하여 원칙 중심의 유연한 접근방식을 채택
 - 감사업무에 적용되는 공익실체(PIE) 관련 강화된 독립성 요구사항 및 비인증업무에 대한 구체적이고 엄격한 금지규정은 적용하지 않음

[개정취지]

- 감사 및 검토업무와 그 밖의 인증업무는 업무의 목적, 대상 및 위험의 성격이 서로 다르므로, 각각의 특성에 적합한 독립성 기준을 적용할 필요가 있다. 이에 공개초안은 국제윤리기준에 따라 감사·검토업무와 기타 인증업무의 독립성 기준을 명확하게 구분하고, 재무제표 감사가 아닌 인증업무에 대해서는 유연하고 원칙 중심의 독립성 기준을 제시한다.
- 한편, 국제윤리기준 제4B부의 적용범위 예시에는 적용범위의 다른 항목과 성격이 상이한 재무제표의 특정요소 등에 관한 감사가 포함되어 있다. 기준위원회는 재무제표의 특정요소 등에 대한 감사가 제4A부(감사와 검토업무에 대한 독립성)가 아닌 제4B부(감사와 검토업무 외의 인증업무에 대한 독립성)의 적용범위에 포함되는 것은 윤리기준 구성체계의 일관성과 이해가능성을 저하시키므로 관련 적용범위를 수정하고, 해당 업무는 제4A부의 800의 적용범위에 해당되는 것으로 수정하였다(문단 54 참조).

IV.5 국내의 제도적 특수성 및 법규와의 정합성 등을 고려하여 국제윤리기준을 변형(modification)한 사항

49. 법규위반(NOCLAR) 관련 커뮤니케이션

[국제윤리기준]

- 국제윤리기준(Section 360)은 공인회계사가 법규위반(NOCLAR)을 식별한 경우 일정한 상황에서 이를 외부에 커뮤니케이션하도록 요구한다. 다만, 이러한 요구사항은 관련 법규에서 금지하지 않는 것을 전제로 한다.
 - 비인증업무 제공 공인회계사는 소속 회계법인(해당 회계법인이 감사인인 경우) 내에서 법규위반을 커뮤니케이션해야 함
 - 감사업무를 수행하는 공인회계사가 감사인에서 사임하였을 때, 신규 업무수임 예정 공인회계사가 법규위반(NOCLAR) 관련 정보를 요청하면 관련된 사실과 정보를 제공해야 함

[공개초안]

- 기준위원회는 위와 같은 국제윤리기준의 요구사항이 국내 「공인회계사법」 및 「외부감사법」상의 비밀엄수 의무와의 관계에서 공인회계사에게 실무상 혼란을 초래할 수 있다고 판단하였다. 특히 공인회계사가 윤리기준에 따른 커뮤니케이션 의무와 법률상 비밀유지의무 사이에서 어느 규정을 우선 적용하여야 하는지 명확하지 않을 수 있다는 점을 고려하였다.
- 관련 법률 검토 결과 해당 상황에서 공인회계사는 「공인회계사법」 및 「외부감사법」 등 법규상 비밀엄수 의무를 준수해야 하며, 윤리기준이 커뮤니케이션을 요구한다는 사실만으로 법규상 비밀유지의무가 면제되는 것이 아니라는 점을 확인하였다.
- 이에 따라 공개초안은 국제윤리기준의 기본적인 내용을 유지하되, 공인회계사가 해당 커뮤니케이션이 국내 법률상 금지될 수 있음을 명확히 인식하고 법규를 준수할 수 있도록 관련 문단을 보완하였다.
 - 문단 R360.22: 전임 공인회계사가 업무수임 예정 공인회계사에게 법규위반 관련 사실과 정보를 제공하는 것은 「외부감사법」 및 「공인회계사법」에 따라 금지될 수 있으므로, 해당 법률을 준수할 필요가 있음
 - 문단 R360.31: 비감사업무를 수행하는 공인회계사가 소속 회계법인 내부에서 커뮤니케이션하는 것은 「공인회계사법」에 따라 금지될 수 있음

므로, 해당 법률을 준수할 필요가 있음

50. 독립성 규정 위반시 감사보고서 철회 고려 요구사항

[국제윤리기준]

- 국제윤리기준(Section 400)은 과거에 발생한 독립성 위반이 이전에 발행한 감사보고서와 관련하여 감사인의 객관성에 영향을 미칠 수 있는 경우, 해당 감사보고서의 철회 가능성을 고려하도록 요구하고 있다.

[공개초안]

- 그런데 우리나라에서는 감사보고서의 철회가 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 등 관련 법령에 따라 제한될 수 있다.
- 이에 공개초안은 국제윤리기준의 내용을 유지하되, 이전의 발행된 감사보고서의 철회는 국내의 관련 법령에 따른 제한될 수 있으므로 이에 유의하도록 하는 내용을 보완하였다. (문단 R400.87)

51. 공익실체(PIE)의 감사보수 관련 정보 커뮤니케이션 및 공시

[국제윤리기준]

- 국제윤리기준(Section 410)은 공익실체(PIE)를 감사하는 회계법인이 감사 및 비감사업무 보수 등 보수관련 정보를 지배기구와 커뮤니케이션하고, 회사가 해당 정보를 공시하지 않는 경우 회계법인이 이를 직접 외부에 공시하도록 요구한다.
- 특히, 커뮤니케이션 및 공시대상이 되는 감사보수 관련 정보에는 해당 감사 의뢰인과 그 종속회사가 회계법인 및 네트워크 회계법인에 지급하는 감사 및 비감사업무 보수가 포함된다.

[공개초안]

- 감사보수 관련 정보의 공시제도는 각 국가의 자본시장 및 기업공시 제도에 따라 그 공시주체, 대상, 범위 및 방법이 달라질 수 있는 영역으로 국가별 제도적 특수성이 크게 작용한다. 그리고 이에 관련된 요구사항은 실질적인 독립성 요구사항이라기 보다 공시범위와 방법에 관한 절차적 성격이 강하다.
- 따라서 기준위원회는 이러한 요구사항은 윤리기준보다는 각 국가의 법규 및 공시제도를 통해 규정될 필요가 크다고 보았다. 우리나라의 경우 「자본시장

과 금융투자업에 관한 법률」 및 그 하위 규정에 따라 사업보고서를 통한 감사보수 관련 정보의 공시제도가 이미 운영되고 있다. 기준위원회는 윤리기준이 요구하는 취지는 이미 우리나라 제도에 반영되어 운영되고 있으므로, 동일하거나 유사한 공시의무를 윤리기준에 별도로 중복하여 규정할 필요성이 낮다고 보았다.

- 또한, 회계법인이 개별 기업의 보수관련 정보를 공시하기 위해서는 의뢰인의 동의가 필요하고, 실무적으로 회계법인이 단독으로 정확한 보수관련 정보를 집계/산출하기 어려운 점(예: 해외 종속회사가 많은 대기업 등)도 고려하였다. 그리고 국내 제도상 회계법인이 자체적으로 개별 기업의 보수 정보를 공시할 공식적인 수단도 마련돼 있지 않음을 고려하였다.
- 이에 공개초안은 기존 공시제도와 중복되는 국제윤리기준의 요구사항은 삭제하고, 사업보고서를 통해 공시되는 범위 내에서 회계법인이 지배기구와 커뮤니케이션하도록 규정을 수정하여 도입함으로써 국내 공시제도와와의 정합성을 확보하였다.

52. 주요감사수행이사 교체 요구사항 도입범위 제외

[국제윤리기준]

- 국제윤리기준은 공익실체(PIE)인 감사의뢰인과 장기간의 업무관계로 인하여 발생할 수 있는 유착위험을 방지하기 위하여 주요감사수행이사의 업무수행 기간(Time-on Period), 역할별 업무제한기간(Cooling-off period) 등에 관한 요구사항과 세부지침을 두고 있다.

[공개초안]

- 그런데 우리나라는 이미 외부감사법⁵에 감사업무를 수행하는 이사 등의 연속감사기간과 교체에 관한 사항을 규정하고 있다. 기준위원회는 우리나라의 법규가 국제윤리기준과 비교할 때 충분히 엄격하고, 현행 법규만으로 국제윤리기준이 다루는 독립성 훼손위험에 대응할 수 있다고 판단하였다. 그리고 법규에 의한 교체규정이 있음에도 국제윤리기준을 추가로 도입할 경우 동일한 사항에 대하여 서로 다른 기준이 중복 적용되어 실무상 매우 큰 혼란이 발생할 가능성이 높다고 판단하였다.
- 이에 공개초안은 국제윤리기준 540 중 감사의뢰인이 공익실체(PIE)인 경우

⁵ 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제9조

주요감사수행이사의 감사참여기간과 업무제한기간에 관련된 규정을 도입범위에서 제외하였다. 그리고 감사업무를 수행하는 이사 등의 연속감사기간 제한과 교체 등에 대해서는 외부감사법의 규정을 준수하도록 규정하였다.

53. 비인증업무 중 세무업무 관련 규정 도입범위 제외

[국제윤리기준]

- 국제윤리기준은 세무업무의 유형별로 독립성 위협을 식별·평가하고 이에 대처하도록 하며, 특히 공익실체(PIE)에 대해서는 자기검토위협을 발생시킬 수 있는 세무업무를 보다 엄격하게 제한하고 있다.

[공개초안]

- 기준위원회는 이러한 국제윤리기준의 취지와 독립성 강화 필요성에는 공감하지만, 우리나라의 제도적 특성을 고려할 때 비인증업무 중 세무업무 관련 규정(Section 604)을 그대로 도입하는 것은 신중할 필요가 있다고 판단하였다.
- 기준위원회는 국제윤리기준에서 제한하거나 금지하는 세무업무의 상당 부분은 윤리기준과 관계없이 이미 국내 법령에 따라 제한되고 있다는 점을 고려하였다. 예를 들어 회계분개를 목적으로 하는 세액 산정, 회계처리와 직접 관련되는 세무자문, 회계기록 및 재무제표에 영향을 미치는 가치평가를 수반하는 세무업무는 「외부감사법」 또는 「공인회계사법」에 따라 제한되며, 법정이나 법원에서 변호인 역할을 수행하는 세무업무는 「변호사법」에 따라 수행이 제한된다. 따라서 국제윤리기준 중 세무업무 관련 규정을 이번 개정범위에서 제외하더라도 감사인의 독립성 보호에 공백이 발생할 가능성이 거의 없을 것으로 판단하였다.
- 이에 기준위원회는 세무업무에 관한 국제윤리기준을 이번 개정 범위에서는 제외하여 현행 규정을 유지하고, 향후 국제윤리기준의 세무업무 규정과 국내 제도와와의 정합성, 공인회계사의 실무에 미치는 영향 등을 충분히 검토한 후 도입 여부와 범위를 결정하기로 하였다.

54. 제4A부 800(이용과 배포가 제한되는 특정목적 재무제표 감사)와 제4B부의 적용범위 간 조정

[국제윤리기준]

- 국제윤리기준은 재무제표의 특정 요소, 계정 또는 항목에 대한 감사를 제4A

부(감사 및 검토업무에 대한 독립성)가 아닌 제4B부(감사 및 검토 이외의 인증업무에 대한 독립성)의 적용범위에 포함하고 있다.

- 이러한 구분은 감사 및 검토업무에는 제4A부를 적용하고 감사 및 검토업무 이외의 인증업무에는 제4B부를 적용하는 전체적인 기준 구성체계와 일관되지 않는다.
- 그리고 국제윤리기준은 이와 같은 적용범위를 규정하기 위해서 “재무제표”의 용어의 정의에 대해 회계감사기준(감사기준서 200)상의 정의를 그대로 따르지 않고, “이 용어는 재무제표의 특정 요소, 계정 또는 항목을 지칭하지 않는다.”라는 단서를 추가하였다.

[공개초안]

- 기준위원회는 상기와 같은 적용범위를 그대로 도입하는 경우 다음과 같은 문제점이 있음을 고려하였다.
 - 재무제표의 일부에 대한 감사도 전체 재무제표 감사와 마찬가지로 「공인회계사법」과 회계감사기준이 적용되나, 윤리기준에서만 이를 다르게 취급하는 결과가 됨
 - 윤리기준의 기본적인 구성체계(재무제표 감사 및 검토에는 제4A부를 적용, 그 밖의 비재무정보 인증업무에는 제4B부를 적용)와 부합하지 않아 실무적 혼란을 초래할 가능성이 높음
 - 윤리기준이 회계감사기준에서 정의하는 사항(재무제표의 정의)을 임의로 수정하는 것은 각 기준의 규정 목적 측면에서 적절하지 않음. 특히, 공인회계사가 윤리기준상 “재무제표”의 정의가 회계감사기준과 다르다는 사실을 별도로 인지하여 적용해야 하므로 기준의 이해가능성과 집행가능성이 저하될 우려가 큼
- 이에 공개초안은 관련 법규 및 회계감사기준과의 정합성을 확보하고 윤리기준의 체계적 일관성과 이해가능성을 제고하기 위하여, 국제윤리기준을 그대로 도입하지 않고 다음과 같이 제4A부 800과 제4B부의 적용범위 관련 문단 등을 수정하였다.
 - 재무제표의 특정 요소 등에 대한 감사를 제4A부 800(이용과 배포가 제한되는 특정목적 재무제표 감사)의 적용범위에 포함하고 관련 내용을 수정 (문단 800.2)
 - 재무제표의 특정 요소 등에 대한 감사를 제4B부 적용범위 예시 항목에서 제외 (문단 900.1)

- "재무제표" 정의에서 국제윤리기준이 자체적으로 추가한 단서(재무제표의 특정 요소 등을 제외한다는 내용)를 삭제하여 회계감사기준과 동일한 정의를 제시

55. 「공인회계사법」상 업무의 집행방법 등 준수를 위한 각주 보완 사항

[국제윤리기준]

- 국제윤리기준은 윤리강령 또는 독립성 준수에 대한 위협을 수용가능한 수준으로 감소시키기 위한 안전장치의 예시로, 다른 회계법인 또는 그 소속 공인회계사에게 감사업무를 검토하도록 하는 방안을 제시하는 경우가 있다.

[공개초안]

- 기준위원회는 이러한 안전장치는 「공인회계사법」 제34조 (업무의 집행방법) 및 제35조(경업의 금지)에 따라 제한이 될 수 있다고 판단하였다.
- 이에 따라 개정 품질관리기준과 일관되게, 그와 같은 사항에 대해서는 각주를 보완하여 해당 조치가 「공인회계사법」에 따라 제한되는지 여부를 검토할 필요가 있다는 점을 기술하기로 하였다. (R410.15, R410.18, R410.21 등)

IV.6 용어(번역)의 변경 사항

56. 기준위원회는 윤리기준 공개초안 마련시 현행 윤리기준의 용어를 최대한 유지하되, 현행 윤리기준의 용어 중 국제윤리기준의 취지나 의미에 부합하지 않거나, 회계감사기준 등 다른 전문직 기준과 용어의 번역을 일치시킬 필요성이 있는 경우 등에는 번역을 변경하기로 하였다.

- 예들 들어, 현행 윤리기준은 윤리강령 중 "Objectivity"를 "공정"이라고 번역한다. 그러나 기준위원회는 "공정"보다는 원래의 사전적 의미인 "객관성"이 국제윤리기준의 의미에 부합하는 정확한 표현이라고 판단하여 용어의 번역을 변경하였다.
- 또한, 현행 윤리기준은 "immediate family"를 "직계가족"이라고 번역하였으나, 이는 해당 용어에 대한 국제윤리기준 용어의 정의("A spouse (or equivalent) or dependent")에 부합하지 않으므로 공개초안에서는 이를 그 정의에 부합하게 "배우자 또는 부양가족"이라고 번역하였다.
- 그 밖에 주요 용어의 변경사항은 다음과 같다.

구분	현행 기준	공개초안	비고
objectivity	공정	객관성	원래의 정확한 의미로 수정
immediate family	직계가족	배우자 또는 부양가족	원래의 정확한 의미로 수정
referral fees	알선수수료	소개수수료	원래의 정확한 의미로 수정 (문단 25 참조)
routine or mechanical	일상적이거나 기계적인	단순반복적이거나 기계적인	원래의 취지에 맞게 수정
those charged with governance	내부감시기구	지배기구	회계감사기준에 일치
engagement team	업수수행팀	업무팀	회계감사기준 및 품질관리기준에 일치

V. 시행일

57. 이번 윤리기준 개정은 국제윤리기준의 체계와 주요 개정사항을 국내 윤리기준에 반영하여 공인회계사의 윤리 및 독립성을 국제적 수준으로 향상시키기 위한 개정이다. 기준위원회는 현행 윤리기준과 국제윤리기준 간의 차이를 신속하게 해소하여 국제적 정합성을 확보하고, 강화된 윤리 및 독립성 요구사항이 실무에 신속하게 정착될 필요가 있다고 판단하였다. 이에 따라 개정 공인회계사윤리기준을 원칙적으로 2027년 1월 1일부터 시행하기로 결정하였다.
58. 다만, 개정사항 중 공익실체(PIE)에 비인증업무를 제공하기 전에 지배기구와 커뮤니케이션하도록 하는 요구사항은 새롭게 도입되는 절차적 요구사항으로서, 그 이행을 위해서는 회계법인의 사전 준비뿐만 아니라 이에 대응해야 할 기업의 협조와 관련 내부절차 정비도 필요할 수 있다. 이에 따라 해당 요구사항에 대해서는 2028년 1월 1일 이후부터 적용하는 것을 허용하기로 하였다.
59. 이러한 점을 고려하여 기준위원회는 개정 공인회계사윤리기준의 구체적인 시행 시기를 다음과 같이 정하였다.

- 제1부 ~ 제3부: 2027년 1월 1일부터 시행
- 제4A부
 - 2027년 1월 1일 이후 개시하는 보고기간의 재무제표에 대한 감사 및 검토업무부터 시행
 - 단, 공익실체(PIE)에 대한 비인증업무 제공 전 지배기구와의 커뮤니케이션 요구사항 및 관련 적용지침(문단 600.20 A1부터 R600.24까지)은 2028년 1월 1일 이후 개시하는 보고기간의 재무제표에 대한 감사 및 검토업무부터 적용할 수 있음
- 제4B부: 일정 기간을 대상으로 하는 인증업무에 적용되는 사항은 2027년 1월 1일 이후 개시하는 기간에 대한 인증업무부터 시행하고, 그 밖의 사항은 2027년 1월 1일부터 시행

60. 한편, 종전의 윤리기준에 따라 감사의뢰인에게 제공이 허용되던 비인증업무가 개정 윤리기준이 시행되면 금지되는 업무에 해당될 수 있다. 기준위원회는 시행일까지 그러한 업무를 종료하지 못할 수 있음을 고려하여 부칙에 경과조치를 마련하기로 결정하였다. 그리고 기준위원회의 공개초안 심의 과정에서 개정 기준이 시행되면 독립성 요구사항을 위반할 수 있는 업무관계를 공개초안 발표 이후 개정 윤리기준이 시행되기 전에 미리 맺음으로써 경과조치가 그 취지와 달리 악용될 우려와 이를 방지하기 위한 조치를 마련하는 것이 필요하다는 의견도 제기되었다.

VI. 향후 일정

61. 한국공인회계사회는 2026년 10월 XX일까지 이 공개초안에 대한 의견을 청취한다. 기준위원회는 이 공개초안에 대해 접수된 의견의 반영 여부를 심의하여 2026년 10월 중 공인회계사윤리기준 개정안을 의결할 예정이다.

VII. 의견요청

62. 공개초안에 대한 의견요청 사항과 의견제출 방법은 다음과 같다.

(1) 특별 의견 요청사항

① (문단 25 관련) 국제윤리기준과 달리 감사 및 인증업무를 소개받거나 소개하는 대가로 소개수수료를 지급하거나 수령하는 것에 대해서는 안전장치를 적용할 수 없고 이를 금지하는 공개초안의 내용에 동의합니까? 또는 한국공인회계사회 내규 「감사인 등의 조직 및 운영 등에 관한 규정」 및 「공인회계사 외부감사 행동강령 규정」에 따르면 감사업무의 위탁과 공정한 외부감사 수행을 해치는 알선 등이 금지되므로, 공인회계사윤리기준에 감사 및 인증업무와 관련한 소개수수료의 지급 또는 수령을 금지하는 내용을 추가로 규정할 필요가 없다고 판단합니까? 이에 대한 의견과 그 이유를 기술하여 주시기 바랍니다.

② (문단 28 관련) 공개초안에 제시된 공익실체(PIE)의 구체적인 범주 지정(공개초안 문단 R400.22)에 대해 동의합니까? 이와 관련된 문제점이 있다면 그 내용을 구체적으로 기술하여 주시기 바랍니다. 또한, 공익실체(PIE)의 구체적인 범주 지정에 다른 대안이 있다면 그 대안을 제시하여 주시기 바랍니다.

③ (문단 45 관련) 금지되는 기업금융서비스 중 “promoting”을 “알선”으로 번역하는 것에 동의합니까? 이에 반대한다면 그 이유를 구체적으로 기술하여 주시기 바랍니다. 또한, 다른 번역 대안이 있다면 그 대안을 제시하여 주시기 바랍니다.

④ (문단 47 관련) 800의 적용범위에 해당되는 이용과 배포가 제한되는 특정 목적 재무제표 감사 등의 경우 국제윤리기준의 완화된 요구사항을 도입하는 대신 「공인회계사법」의 직무제한 규정만을 적용하도록 규정하는 대안에 동의(또는 반대)합니까? 이러한 대안을 지지 또는 반대하는 근거를 제시하여 주시기 바랍니다.

⑤ (문단 59-60 관련) 개정 윤리기준의 시행일과 경과규정에 실무 적용상 문제점이 있습니까? 문제점이 있다면 그 내용을 구체적으로 기술하여 주시기 바랍니다. 또한, 시행일과 경과규정에 대안이 있다면 그 대안을 제시하여 주시기 바랍니다.

(2) 그 외 전반적인 의견

이 공개초안에 대한 의견제출 기한은 2026년 10월 1일까지입니다.

이 공개초안에 대한 의견은 다음의 주소로 서면 또는 메일로 제출하여 주시기 바랍니다.

- 주소: 서울특별시 서대문구 충정로7길 12 (03736) 한국공인회계사회 감사인증 기준본부 윤리기준파트
- 이메일: dyou@kicpa.kr
- 문의: 한국공인회계사회 연구교육부문 감사인증기준본부 윤리기준파트장 유동훈 (02-3149-0319)

의견을 제출하실 때 아래 양식과 같이 문단별 공개초안의 해당 내용과 수정 제안 내용을 비교식으로 작성하고 수정제안에 대한 근거를 포함하여 주시면 보다 효과적으로 고려될 수 있습니다.

문단번호	공개초안	수정제안	사유
15	 (해당부분만 발 취가능)		